Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan Wahyudi Bin (alm) Is Efendi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Siliwangi No. 10 RT. 001 RW. 002 Kel. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Jln. Pasopati Kp. Jaringao RT. 001 RW. 005 Desa Tambaksari Kec. Leuwigoong Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Johan Wahyudi Bin (alm) Is Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Asep Saeful Hayat, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Aghnya Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati RT/RW. 04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 1 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 1 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan adalah 14,3966 (empat belas koma tiga sembilan enam enam) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan:
      - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat bruto 4.80 (empat koma delapan nol) gram dan berat netto 4.4 (empat koma empat) gram;
      - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5.16 (lima koma satu enam) gram dan berat netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 3.56 (tiga koma lima enam) gram dan berat netto 2.56 (dua koma lima enam.

2) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan ke dalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram.
3) 1 (satu) bungkus rokok bekas rokok Gudang Garam berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening. dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0.5 (nol koma lima) gram.
4) 11 (sebelas) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening. dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan bruto 3.18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat netto 2.08 (dua koma nol delapan) gram.
5) 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut semen dengan berat bruto 0.53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram.
6) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO.
7) 1 (satu) pack plastik klip bening.
8) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan:
   - 3 (tiga) pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih,
   - 1 (satu) cangklong kaca.
9) 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam.
10) 22 (dua puluh dua) sedotan bening.
11) 1 (satu) gunting warna hitam.
12) 1 (satu) lakban warna coklat.
13) 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek YOYIC.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

15) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru dengan No IMEI 359304105892536 dan 359304105892533.

Dirampas untuk negara.

16) Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

17) 1 (satu) wadah plastik makanan bekas.

18) 1 (satu) sendok makan.

19) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen.

20) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES nomor rangka MH328D30CAJ336383 nomor mesin 28D2336447.

21) Kunci kontak kendaraan YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES.

22) STNK Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES an. IWAN GUNAWAN.

23) 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563.

24) Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatsapp.

Digunakan dalam perkara EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekira jam 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2025, sekira jam 15.40 WIB, Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI (Berkas Perkara Terpisah) sedang bekerja di daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut ketika dihubungi oleh Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES yang akan digunakan untuk pergi mengambil atau membawa narkotika jenis sabu disekitar daerah Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang kemudian diperbolehkan oleh Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI. Setelah itu, sekira jam 17.30 WIB, saat Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI sampai di kontrakan miliknya yang berada di Jalan Pasopati Kampung Jaringao RT.001 RW.005 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas perkara Terpisah), Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) memberitahukan terkait pekerjaan yang ia dapatkan dari Sdr. PAMAN DAN (DPO) dan mengajak Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI untuk ikut membantu dengan dijanjikan upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) gram yang kemudian disetujui oleh Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI.
- Selanjutnya Sdr. PAMAN SAN melalui akun Instagram dengan nama @thesun kembali menghubungi Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyuruh membungkus ulang 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket ukuran F (full), 4 (empat) paket ukuran L (large), 10 paket ukuran M (Medium), dan 20 paket ukuran S (small). Kemudian pada sekira jam 21.00 WIB, Sdr. PAMAN SAN (DPO) kembali menghubungi dan menyuruh Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket ukuran M (Medium) dan 1 paket ukuran ukuran F (full) di sekitaran daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. Lalu pada sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) menempel 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira jam 01.00 WIB, Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) melihat semen dan menyuruh Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI untuk membuat adukan semen yang selanjutnya digunakan membalut 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 4 (empat) paket ukuran M (medium), sedangkan paketan lainnya gagal terbalut dengan semen.
- Kemudian pada sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) kembali dihubungi oleh Sdr. PAMAN SAN (DPO) untuk kembali menyimpan atau mapping 4 (empat) paket ukuran S (small) disekitaran daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dan pada sekira jam 13.00 WIB kembali disuruh untuk menyimpan atau mapping 1 (satu) paket ukuran F (full), 1 (satu) paket ukuran L (large), dan 1 (satu) paket ukuran M (medium) disekitaran daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.
- Selanjutnya pada sekira jam 16.10 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI yang beralamat di Jalan Pasopati Kampung Jaringao RT. 001 RW.005 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) diamankan oleh Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag dan Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut. Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah plastik makanan bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) buah sendok makan
c. 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen
d. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan Nopol: Z 6198 ES, Noka: MH328D30CAJ336383, Nosin: 28D2336447 beserta kunci kontak dan STNK an. IWAN GUNAWAN,
e. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 1902 warna biru dengan No IMEI: 866440048200571 dan 866440048200563

- Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatssapp.

Kemudian pada Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan:
   - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat Bruto 4,80 (empat koma delapan nol) gram;
   - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat Bruto 5,16 (lima koma satu enam) gram;
   - 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat Bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram.
b. 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan XYLITOL yang berisikan:
   - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat Bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas rokok GUDANG GARAM berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat Bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11 (sebelas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, dimasukan kedalam sedotan bening dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan berat Bruto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram; dan
- 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut semen dengan berat Bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO, 1 (satu) pack plastik klip bening
d. 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan XYLITOL yang berisikan:
   - 3 (tiga) buah pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih,
   - 1 (satu) buah cangklong kaca.
e. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam
f. 22 (dua puluh dua) buah sedotan bening
g. 1 (satu) buah gunting warna hitam
h. 1 (satu) buah lakban warna coklat
i. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merk YOYIC
j. 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam
k. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru dengan No IMEI: 359304105892536 dan 359304105892533,
l. Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 6235/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
   a. 1 (satu) bungkus tissue berlakban ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7394 gram, diberi nomor barang bukti 7134/2025 NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3865 gram, diberi nomor barang bukti 7135/2025 NF;
c. 4 (satu) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5201 gram, diberi nomor barang bukti 7136/2025 NF;

2. 1 (satu) buah botol bekas “Xylitol” berisi 2 (dua) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2466 gram, diberi nomor barang bukti 7137/2025 NF;
3. 1 (satu) bungkus rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4175 gram, diberi nomor barang bukti 7138/2025 NF;
4. 11 (sebelas) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6460 gram, diberi nomor barang bukti 7139/2025 NF;
5. 2 (dua) buah sedotan plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikna kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram, diberi nomor barang bukti 7140/2025 NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7134/2025/NF sampai dengan 7140/2025/NF adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 14,3966 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/3565/IX/Labkes/2025 tanggal 24 September 2025 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI positif terdapat zat benzodiazepines dan metamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira jam 16.10 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Pasopati Kampung Jaringao RT.001 RW.005 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira jam 16.10 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI yang beralamat di Jalan Pasopati Kampung Jaringao RT. 001 RW.005 Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) diamankan oleh Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag dan Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut. Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah plastik makanan bekas
  b. 1 (satu) buah sendok makan
  c. 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen
  d. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan Nopol: Z 6198 ES, Noka: MH328D30CAJ336383, Nosin:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28D2336447 beserta kunci kontak dan STNK an. IWAN GUNAWAN,

e. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 1902 warna biru dengan No IMEI: 866440048200571 dan 866440048200563

- Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatssapp.

Kemudian pada Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan:
   - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat Bruto 4,80 (empat koma delapan nol) gram;
   - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat Bruto 5,16 (lima koma satu enam) gram;
   - 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat Bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram.

b. 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan XYLITOL yang berisikan:
   - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat Bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas rokok GUDANG GARAM berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat Bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
   - 11 (sebelas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, dimasukan kedalam sedotan bening dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan berat Bruto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram; dan
   - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening dan dibalut semen dengan berat Bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO, 1 (satu) pack plastik klip bening
d. 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan XYLITOL yang berisikan:
   - 3 (tiga) buah pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih,
   - 1 (satu) buah cangklong kaca.
e. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam
f. 22 (dua puluh dua) buah sedotan bening
g. 1 (satu) buah gunting warna hitam
h. 1 (satu) buah lakban warna coklat
i. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merk YOYIC
j. 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam
k. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru dengan No IMEI: 359304105892536 dan 359304105892533,
l. Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 6235/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
   a. 1 (satu) bungkus tissue berlakban ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7394 gram, diberi nomor barang bukti 7134/2025 NF;
   b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3865 gram, diberi nomor barang bukti 7135/2025 NF;
   c. 4 (satu) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat netto seluruhnya 2,5201 gram, diberi nomor barang bukti 7136/2025 NF;

2. 1 (satu) buah botol bekas “Xylitol” berisi 2 (dua) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2466 gram, diberi nomor barang bukti 7137/2025 NF;
3. 1 (satu) bungkus rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4175 gram, diberi nomor barang bukti 7138/2025 NF;
4. 11 (sebelas) buah sedotan plastik bening berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6460 gram, diberi nomor barang bukti 7139/2025 NF;
5. 2 (dua) buah sedotan plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikna kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4405 gram, diberi nomor barang bukti 7140/2025 NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7134/2025/NF sampai dengan 7140/2025/NF adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 14,3966 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/3565/IX/Labkes/2025 tanggal 24 September 2025 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI positif terdapat zat benzodiazepines dan metamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI HERMAWAN_sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag a**,** disumpah persidangan, pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 Pukul 16.10 Wib di dalam kosan yang beralamat di Jln. Pasopati Kp. Jaringao Rt/Rw. 001/005 Kel/Ds. Tambaksari, Kec. Leuwigoong Kab. Garut.
   - Bahwa saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi yang salah satunya yaitu Saksi GUNTUR NURZAMAN terhadap Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dan JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI yaitu pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 Pukul 16.10 Wib di dalam kosan yang beralamat di Jln. Pasopati Kp. Jaringao Rt/Rw. 001/005 Kel/Ds. Tambaksari, Kec. Leuwigoong Kab. Garut dengan disaksikan oleh RIZKY sebagai pemilik kosan.
   - Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dengan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berbalut tissue warna putih dan lakban ungu dengan berat bruto 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 5,16 (lima koma satu enam) gram, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berbalut tissue dan lakban coklat dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas rokok gudang garam warna merah berisikan yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 11 (sebelas) narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dan semen dengan berat bruto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam sedotan bening dan berbalut semen dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek sojikyo, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca pyrex berbalut tissue warna putih, 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam, 22 (dua puluh dua) buah sedotan bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek yoyic, 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A10S warna biru dengan nomor IMEI 359304105892536 dan 359304105892533, bukti percakapan di aplikasi whatsapp dan gambar maps/tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dalam galeri.

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI dengan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik makanan bekas, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisikan semen, 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha tipe Mio warna biru dengan nopol Z 6198 ES, noka: MH328D30CAJ336383, nosin: 28D2336447 beserta kunci kontak dan STNK an. IWAN GUNAWAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563 dan bukti riwayat panggilan di aplikasi whatsapp.
- Bahwa 6 (enam) paket di dalam kantong keresek warna hitam ditemukan di lantai dibawah kasur, 4 (empat) paket di dalam bungkus bekas rokok gudang garam, 2 (dua) paket di dalam botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol ditemukan dipinggir meja dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di bawah wastafel.
- Bahwa saksi melakukan interogasi bahwa dari hasil interogasi Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik PAMAN SAN (dalam pencarian) dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN tidak mengetahui alamat lengkap PAMAN SAN.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang disimpan oleh PAMAN SAM di daerah Tanjung Kec.Tarogong Kaler Kab. Garut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha tipe Mio warna biru nopol Z 6198 ES milik DEDEN yang dipinjamkan oleh JOHAN WAHYUDI. PAMAN SUN menyuruh Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengambil, menimbang, mengemas dengan dibantu oleh JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI serta menyimpan narkotika jenis sabu dan memfoto tempat dimana narkotika tersebut tersimpan sesuai petunjuk PAMAN SUN dan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN sudah menyelesaikan pekerjaan mengambil, mengemas kemudian menyimpan kembali narkotika diduga jenis sabtu tersebut. Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN diperbolehkan oleh PAMAN SUN (dalam pencarian) untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN hanya mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dijual/diedarkan oleh PAMAN SAN melalui aplikasi Instagram dengan nama akun “the sun” tanpa mengetahui kepada siapa PAMAN SUN menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan saksi terhadap JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI bahwa Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai hasil membantu Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dalam menimbang, mengemas dan menyimpan narkotika jenis sabu yang mana imbalan tersebut akan digunakan untuk keperluan JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI dan Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN selama tinggal bersama di kontrakan JOHAN WAHYUDI. JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI diperbolehkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagai imbalan karena belum diberikannya imbalan dari PAMAN SUN kepada Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2) Rifki Fadhilillah Bin Yusuf Sofyan**,** disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai pemilik kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dan JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI diminta oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut untuk menyaksikan penggeledahan kontrakan milik saksi bertempat di Jln. Pasopati Kp. Jaringao Rt/Rw. 001/005 Kel/Ds. Tambaksari, Kec. Leuwigoong Kab. Garut sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dan JOHAN WAHYUDI. JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI sudah menjadi pengontrak sejak bulan April 2025.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dan JOHAN WAHYUDI BIN (ALM) IS EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas rokok gudang garam warna merah berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat, 11 (sebelas) narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dan semen, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan bening berbalut semen, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk sojikyo, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca pyrex berbalut tissue warna putih dan 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam, 22 (dua puluh dua) buah sedotan bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek yoyic, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah kantong keresek berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A10S wanra biru yang digeledah dari Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisikan semen, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha tipe Mio warna biru dengan nopol Z 6198 ES dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1902 warna biru digeledah dari JOHAN WAHYUDI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3) Eimpi Moch Hatta Bin Wawan Heryawan**,** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi diamankan saat sedang beristirahat bersama JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI oleh Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut di kontrakan saksi yang beralamatkan di Jln. Pasopati Kp. Jaringao Rt/Rw. 001/005 Kel/Ds. Tambaksari, Kec. Leuwigoong Kab. Garut.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dengan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berbalut tissue warna putih dan lakban ungu dengan berat bruto 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat bruto 5,16 (lima koma satu enam) gram, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berbalut tissue dan lakban coklat dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas rokok gudang garam warna merah berisikan yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 11 (sebelas) narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam sedotan bening berbalut lakban coklat dan semen dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bruto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam sedotan bening dan berbalut semen dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek sojikyo, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah botol permen bekas warna putih biru bertuliskan xylitol berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca pyrex berbalut tissue warna putih, 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam, 22 (dua puluh dua) buah sedotan bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek yoyic, 1 (satu) buah kantong keresek berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A10S warna biru dengan nomor IMEI 359304105892536 dan 359304105892533, bukti percakapan di aplikasi whatsapp dan gambar maps/tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dalam galeri.

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI dengan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik makanan bekas, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisikan semen, 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha tipe Mio warna biru dengan nopol Z 6198 ES, noka: MH328D30CAJ336383, nosin: 28D2336447 beserta kunci kontak dan STNK an. IWAN GUNAWAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563 dan bukti riwayat panggilan di aplikasi whatsapp.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekitar jam 16.00 WIB, saksi dengan nama akun “operator_botak” dihubungi oleh PAMAN SAN (dalam pencarian) yang mana PAMAN SAN (dalam pencarian) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun “the sun” menawarkan pekerjaan kepada saksi berupa mengambil, merecah dan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) gram dan mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma. Saksi menerima dan menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dengan nama akun “operator_botak” kembali dihubungi oleh PAMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAN (dalam pencarian) melalui akun instagram dengan nama “the sun” untuk menyuruh Terdakwa bersiap mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkan maps atau peta lokasi tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan di sekitar Tanjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan memberikan nomor whatsapp dengan nomor 082130435398 kemudian sekitar jam 15.40 WIB, saksi menghubungi JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha tipe Mio warna biru dengan nopol Z 6198 ES milik JOHAN WAHYUDI. Lalu, sekitar jam 15.45 WIB, saksi pergi dari kontrakan JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI dan menuju daerah Tanjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian sekitar jam 16.00 WIB di daerah sekitar Tanjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut tepatnya dipinggir jalan di semak-semak dan ditutupi batu saksi mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan langsung memberitahukan kepada PAMAN SAN (dalam pencarian) melalui akun instagram dengan nama “the sun”. Kemudian, Terdakwa pergi ke pasar leles Kec. Leles Kab. Garut untuk membeli 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah gunting.

- Bahwa karena saksi mendapatkan pekerjaan untuk mengambil, merecah dan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari PAMAN SUN (dalam pencarian), saksi menawarkan pekerjaan tersebut JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI saat berada di kontrakan milik JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI dengan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan imbalan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari saja. JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI hanya menerima imbalan berupa mengkonsumsi sabu secara Cuma-Cuma karena dan tidak menerima imbalan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut karena saksi belum menerima imbalan dari PAMAN SUN (dalam pencarian)
- Bahwa PAMAN SUN (dalam pencarian) melalui akun instagram “the sun” menyuruh saksi untuk merecah 10 (sepuluh) gram dari 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu dan membuat 3 (tiga) paket ukuran F (full), 4 (empat) paket ukuran L (Large), 10 (sepuluh) paket ukuran M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Medium) dan 20 (dua puluh) paket ukuran S (Small) kemudian Terdakwa bersama dengan JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI membuat 3 (tiga) paket ukuran F (full), 4 (empat) paket ukuran L (Large), 10 (sepuluh) paket ukuran M (Medium) dan 20 (dua puluh) paket ukuran S (Small). kemudian sekira pukul 21.00 WIB, PAMAN SAN (dalam pencarian) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket ukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket ukuran F (Full) di sekitaran Kec. Leuwigoong Kab. Garut. kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyuruh JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket ukuran S (Small) di sekitaran Kec. Leuwigoong Kab. Garut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi melihat ada semen dan menyuruh JOHAN WAHYUDI BIN (Alm) IS EFENDI untuk membuat adukan semen untuk membalut sisa paketan narkotika jenis sabu lalu semen tersebut digunakan membalut 9 (sembilan) paket ukuran S (Small), 4 (empat) paket ukuran M (Medium) menyerupai batu, sisanya sebanyak 4 (empat) paket ukuran S (Small), 2 (dua) paket ukuran M (Medium) dan 3 (tiga) paket ukuran L (Large) serta 1 (satu) paket ukuran F (Full) tidak dibalut oleh semen karena gagal. kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh PAMAN SUN (dalam pencarian) untuk menyimpan atau mapping 4 (empat) paket ukuran S (Small) di sekitaran Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan sekitar pukul 13.30 WIB PAMAN SUN (dalam pencarian) kembali menyuruh saksi untuk menyimpan atau mapping 1 (satu) paket ukuran M (Medium), 1 (satu) paket ukuran L (Large) dan 1 (satu) paket ukuran F (Full) di sekitaran Kec. Leuwigoong Kab. Garut, sementara sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran S (Small), 6 (enam) paket ukuran M (Medium), 3 (tiga) paket ukuran L (Large) dan 1 (satu) paket ukuran F (Full) belum sempat disimpan atau dimapping oleh saksi karena sudah diamankan terlebih dahulu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan bersalah dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja oleh Pengadilan Negeri Garut pada sekitar tahun 2021 dengan vonis selama 7 (tujuh) tahun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa ditelepon oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082183592957 saat sedang bekerja di sekitaran daerah Kec. Leuwigoong Kab. Garut melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081312991780 dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan Nopol: Z 6198 ES milik DEDEN selaku bos Terdakwa guna keperluan EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengambil narkotika jenis sabu yang sudah disimpan atau di maps di sekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian, pada sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke kontrakan Terdakwa, EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN sudah membawa narkotika jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dan besarannya narkotika tersebut Terdakwa ketahui ketika dijelaskan oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN.
- Bahwa selain membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dalam mengemas dan menimbang narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membantu menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dengan cara dilempar di tempat yang aman lalu menemui dan memberitahu kepada EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN tempat penyimpanan narkotika jenis sabu serta memberi tanda di Google maps. Kegiatan berupa membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN perihal menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dilakukan 2 (dua) kali, yakni pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dan hari Selasa tanggal 23 September 2025.
- Bahwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN menjanjikan imbalan atas bantuan Terdakwa dalam hal menimbang, mengemas dan menyimpang narkotika jenis sabu apabila EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan bersama-sama selama saksi tinggal di kontrakan Terdakwa bersama dengan EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN. Kemudian karena EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN, Terdakwa belum diberikan imbalan tersebut dan Terdakwa hanya diberikan imbalan berupa konsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan
   1) 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat bruto 4.80 (empat koma delapan nol) gram dan berat netto 4.4 (empat koma empat) gram;
   2) 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5.16 (lima koma satu enam) gram dan berat netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram;
   3) 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 3.56 (tiga koma lima enam) gram dan berat netto 2.56 (dua koma lima enam);
2. 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening. dimasukan ke dalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok bekas rokok Gudang Garam berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening. dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0.5 (nol koma lima) gram;
4. 11 (sebelas) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening. dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan bruto 3.18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat netto 2.08 (dua koma nol delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut semen dengan berat bruto 0.53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening;
8. 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan
    1) 3 (tiga) pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih;
    2) 1 (satu) cangklong kaca;
9. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam;
10. 22 (dua puluh dua) sedotan bening;
11. 1 (satu) gunting warna hitam;
12. 1 (satu) lakban warna coklat;
13. 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Yoyic;
14. 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam;
15. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy A10S warna biru dengan No IMEI 359304105892536 dan 359304105892533;
16. Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri;
17. 1 (satu) wadah plastik makanan bekas;
18. 1 (satu) sendok makan;
19. 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen;
20. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES nomor rangka MH328D30CAJ336383 nomor mesin 28D2336447;
21. Kunci kontak kendaraan Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES;
22. STNK Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES an. IWAN GUNAWAN;
23. 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563
24. Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatsapp.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan pembuktian perkara ini selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa yangmana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa ditelepon oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082183592957 saat sedang bekerja di sekitaran daerah Kec. Leuwigoong Kab. Garut melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081312991780 dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan Nopol: Z 6198 ES milik DEDEN selaku bos Terdakwa guna keperluan EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengambil narkotika jenis sabu yang sudah disimpan atau di maps di sekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian, pada sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke kontrakan Terdakwa, EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN sudah membawa narkotika jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dan besarannya narkotika tersebut Terdakwa ketahui ketika dijelaskan oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN.
- Bahwa selain membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dalam mengemas dan menimbang narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membantu menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dengan cara dilempar di tempat yang aman lalu menemui dan memberitahu kepada EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN tempat penyimpanan narkotika jenis sabu serta memberi tanda di Google maps. Kegiatan berupa membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN perihal menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dilakukan 2 (dua) kali, yakni pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dan hari Selasa tanggal 23 September 2025.
- Bahwa EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN menjanjikan imbalan atas bantuan Terdakwa dalam hal menimbang, mengemas dan menyimpang narkotika jenis sabu apabila EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan bersama-sama selama saksi tinggal di kontrakan Terdakwa bersama dengan EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN. Kemudian karena EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN, Terdakwa belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan imbalan tersebut dan Terdakwa hanya diberikan imbalan berupa konsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129.

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa`dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi *"Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa ditelepon oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082183592957 saat sedang bekerja di sekitaran daerah Kec. Leuwigoong Kab. Garut melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081312991780 dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA tipe MIO warna biru dengan Nopol: Z 6198 ES milik DEDEN selaku bos Terdakwa guna keperluan EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN mengambil narkotika jenis sabu yang sudah disimpan atau di maps di sekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian, pada sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke kontrakan Terdakwa, EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN sudah membawa narkotika jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dan besarannya narkotika tersebut Terdakwa ketahui ketika dijelaskan oleh EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN selain membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN dalam mengemas dan menimbang narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membantu menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dengan cara dilempar di tempat yang aman lalu menemui dan memberitahu kepada EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN tempat penyimpanan narkotika jenis sabu serta memberi tanda di Google maps. Kegiatan berupa membantu EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERYAWAN perihal menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dilakukan 2 (dua) kali, yakni pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dan hari Selasa tanggal 23 September 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melibihi 5 (lima) gram telah terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dibuktikan pada unsur Ad.2 yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Eimpi yang melakukan peran masing masing dari pebuatan Jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Dalam Jual Beli Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Dalam Jual Beli, Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Menimbang**,** bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang**,** bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang**,** bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang**,** bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang**,** bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan:
   - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat bruto 4.80 (empat koma delapan nol) gram dan berat netto 4.4 (empat koma empat) gram;
   - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5.16 (lima koma satu enam) gram dan berat netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram;
   - 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 3.56 (tiga koma lima enam) gram dan berat netto 2.56 (dua koma lima enam.
2) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan ke dalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram.
3) 1 (satu) bungkus rokok bekas rokok Gudang Garam berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening. dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0.5 (nol koma lima) gram.
4) 11 (sebelas) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening. dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan bruto 3.18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat netto 2.08 (dua koma nol delapan) gram.
5) 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut semen dengan berat bruto 0.53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram.
6) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO.
7) 1 (satu) pack plastik klip bening.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan:
   - 3 (tiga) pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih,
   - 1 (satu) cangklong kaca.
9) 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam.
10) 22 (dua puluh dua) sedotan bening.
11) 1 (satu) gunting warna hitam.
12) 1 (satu) lakban warna coklat.
13) 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek YOYIC.
14) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam.

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah seharusnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru dengan No IMEI 359304105892536 dan 359304105892533.

Barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis bagi negara sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri

Barang bukti diatas merupakan fotocopy dari dokumen yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara sehingga sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

1) 1 (satu) wadah plastik makanan bekas.
2) 1 (satu) sendok makan.
3) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen.
4) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES nomor rangka MH328D30CAJ336383 nomor mesin 28D2336447.
5) Kunci kontak kendaraan YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES.
6) STNK Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES an. IWAN GUNAWAN.
7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563.
8) Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatsapp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti tersebut dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Eimpi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Eimpi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Bin (Alm) IS EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Dalam Jual Beli Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan:
        - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali lakban warna ungu dengan berat bruto 4.80 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma delapan nol) gram dan berat netto 4.4 (empat koma empat) gram;

- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5.16 (lima koma satu enam) gram dan berat netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram;
- 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 3.56 (tiga koma lima enam) gram dan berat netto 2.56 (dua koma lima enam.

2) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan ke dalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram.
3) 1 (satu) bungkus rokok bekas rokok Gudang Garam berwarna merah yang berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening. dimasukan kembali kedalam sedotan bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0.5 (nol koma lima) gram.
4) 11 (sebelas) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening. dibalut lakban warna coklat dan dibalut semen dengan bruto 3.18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat netto 2.08 (dua koma nol delapan) gram.
5) 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening. dimasukan kedalam sedotan bening dan dibalut semen dengan berat bruto 0.53 (nol koma lima tiga) gram dan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram.
6) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO.
7) 1 (satu) pack plastik klip bening.
8) 1 (satu) botol permen bekas warna putih biru bertuliskan Xylitol yang berisikan:
   - 3 (tiga) pipet kaca pyrex yang dibalut tisu warna putih,
   - 1 (satu) cangklong kaca.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan berwarna hitam.
10) 22 (dua puluh dua) sedotan bening.
11) 1 (satu) gunting warna hitam.
12) 1 (satu) lakban warna coklat.
13) 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek YOYIC.
14) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam.

Dimusnahkan.

15) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru dengan No IMEI 359304105892536 dan 359304105892533.

Dirampas untuk negara.

16) Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp dan gambar maps / tempat penyimpanan narkotika yang diduga jenis sabu dalam galeri

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

17) 1 (satu) wadah plastik makanan bekas.
18) 1 (satu) sendok makan.
19) 1 (satu) kantong keresek berwarna hitam yang berisikan semen.
20) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES nomor rangka MH328D30CAJ336383 nomor mesin 28D2336447.
21) Kunci kontak kendaraan YAMAHA tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES.
22) STNK Yamaha tipe MIO warna biru dengan nomor polisi Z 6198 ES an. IWAN GUNAWAN.
23) 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1902 warna biru dengan nomor IMEI 866440048200571 dan 866440048200563.
24) Bukti riwayat panggilan di aplikasi Whatsapp.

Digunakan dalam perkara EIMPI MOCH HATTA Bin WAWAN HERMAWAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sandi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhamad Alayubi, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Eva Khoerizqiah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)